


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0074692-24.2017.8.26.0050 - Controle 2351/2017**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RONALD CHRISTIAN MOREIRA DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marco Antonio Martin Vargas**

VISTOS.

RONALD CHRISTIAN MOREIRA DOS SANTOS, portador da cédula de identidade R. G. nº 44.379.766 ou R. G. nº 0.699.355, qualificado a fls. 33, foi denunciado perante este Juízo, como incurso no art. 33, *caput* e parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque em 23 de agosto de 2017, por volta das 10h00min, na Travessa dos Trabalhos da Terra, altura do nº 67, nesta cidade e Comarca, guardava em imóvel de sua posse, para fins de realização de tráfico ilícito, drogas consistentes em **23 (vinte e três) “tijolos” de *Cannabis Sativa L./ tetrahydrocannabinol***, contendo **31.331 g** (trinta e um mil trezentos e trinta e um gramas), substância psicotrópica que determina dependência psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme a denúncia (fls. 138/140), na ocasião dos fatos, policiais militares que estavam na Avenida Fulfaro, bairro Americanópolis, souberam que, na Travessa dos Trabalhos da Terra, altura do nº 67, encontrava-se o responsável pelo tráfico na Zona Sul e, então, dirigiram-se ao imóvel, onde foram recebidos por Ronald, que confirmou a existência de drogas na residência. Após permitir a entrada dos policiais, foram inicialmente encontrados 13 (treze) tijolos de *maconha*. Em sequência, o acusado Ronald alegou que havia mais drogas no banheiro, local no qual foram apreendidos mais 10 (dez) tijolos de *maconha*, em poder do acusado. Ainda na casa, foram apreendidos 03 (três) cadernos com anotações sobre o tráfico, 04 (quatro) telefones celulares, 04 (quatro) cheques



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(cada um no valor de quinhentos reais), 02 (duas) balanças de precisão, (02) dois pacotes com diversos *eppendorfs* vazios e a quantia de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro. Diante das apreensões, o acusado confessou aos policiais, de fato, ser o responsável pelo tráfico.

Por ser o rito comum mais benéfico ao acusado, foi este adotado e, assim, foi recebida a denúncia (fls. 152/153), após o que o acusado foi citado (fls. 163) e apresentou nesta data resposta a acusação, na qual arrolou as mesmas testemunhas constantes do rol acusatório. Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, o recebimento da denúncia foi ratificado no termo e, após, foi determinada a realização de instrução processual (nesta data).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o acusado foi interrogado (nesta data).

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402 do CPP, razão porque, em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da denúncia e pleiteou a condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a autoria deste (alegações orais apresentadas nesta data). Por seu turno, a Douta Defesa constituída pelo acusado pugnou pela absolvição, por entender insuficientes as provas de autoria para motivar uma condenação por tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante que concerne à confissão. Por fim, pugnou, ainda, pela oportunidade do acusado apelar em liberdade (memoriais escritos apresentados nesta data).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou consubstanciada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 18/20) das drogas, dos bens e dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

valores em dinheiro encontrados na residência, pelas fotos do local dos fatos (fls. 47/56), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 21/22), inteiramente ratificado pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo (fls. 177/179), tudo a demonstrar que as substâncias apreendidas pelos milicianos na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante consistiam em **31.331 g** (trinta e um mil trezentos e trinta e um gramas) de **Cannabis Sativa L./tetrahydrocannabinol** (thc), substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, relacionada na Lista F1 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 e atualizações posteriores.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, impossibilitando, assim, a absolvição dele como pretendido pela Douta Defesa, pois ficou caracterizado que agia no exercício do tráfico das drogas apreendidas durante o flagrante.

Senão vejamos.

Na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado Ronald Christian Moreira dos Santos afirmou que guardava 15 tijolos de maconha no banheiro de fundo falso. Negou a existência de drogas na sala e afirmou morar sozinho na casa há dois meses. O aluguel de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) seria pago pelos donos da mercadoria pela qual era responsável de guardar e ganhava a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais) por semana para tal. Desconhece os donos da droga, apenas passava para deixá-las e depois eram retiradas por terceiros de quem não tem contato, nem telefone. Guardava as drogas há um mês. Alega já ter sido preso por roubo e estava solto há dois anos. Nega envolvimento com o crime, pois trabalha como descarregador de caminhão em feira e no Ceasa; aceitou a proposta de guardar a droga por precisar do dinheiro, mas estava arrependido. Os cheques encontrados não são do tráfico, pois seriam referentes ao pagamento de uma obra realizada. O valor em dinheiro é de Bruna Gonçalves Fabricio. Nega ter apanhado ou levado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

choque, desconhece os demais presos, não é integrante de facção criminosa e apenas um dos cadernos de anotações é dele (fls. 09).

Durante o interrogatório realizado em Juízo nesta data, por sua vez, o acusado Ronald reiterou a confissão realizada em Delegacia sobre a utilização da casa em que habitava para o depósito de drogas destinadas ao tráfico de drogas, ao relatar que realmente possuía quinze tijolos de maconha no interior da sua residência. Cabia ao acusado guardar a maconha e a entrega para outro indivíduo. Não tijolos de maconha atrás da porta e dois celulares *sansung* eram os utilizados para o contato e entrega do entorpecente. Outro celular que estava no seu bolso lhe pertencia e não sabe do encontro de outro celular. Os policiais militares encontraram também a importância em dinheiro, mas foi localizada envolta de roupas do acusado recebida por serviços prestados pelo acusado em pintura. Os cadernos de anotações eram dos donos da droga que realizavam as anotações quando compareciam para confirmar a chegada do entorpecente. Os cheques foram emitidos por Mario que emitiu por conta de serviços prestados de pintura em imóvel dele. Todavia, não conseguiu trocar os cheques no banco porque não havia fundos na conta corrente quando foi descontá-los. Bruna não morava no local e não tinha conhecimento dos fatos, pois sequer compactuava com essa atividade. O contrato de locação foi feito em nome de Bruna porque o acusado estava com restrição do seu nome. Tem consciência do erro praticado e destacou ter aceito a proposta para pagar dívidas pendentes e com contas atrasadas, mas se encontra arrependido (conforme mídia encartada aos autos).

Com efeito, o depoimento em Juízo do policial militar Anderson Ricardo de Oliveira, realizado nesta data, revelou-se bastante esclarecedor sobre o ocorrido na ocasião, visto que confirmou que as drogas foram encontradas na residência do acusado. Dessa forma, a testemunha disse que estavam em patrulhamento na região dos fatos, quando ouviram pela rede de rádio que três suspeitos tinham sido abordados na Rua Fulfaro e um dos indivíduos, de nome Cleverson, alegou que o responsável pelo tráfico da Zona Sul moraria na


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Travessa dos Trabalhos da Terra, nº 67. Com autorização do comando, o depoente e seu colega foram ao local e encontraram o acusado Ronald, que condizia com a descrição feita pelo indivíduo. Ronald autorizou a entrada na residência, onde encontraram 13 (treze) tijolos, logo atrás da porta, de substância que aparentava ser maconha, com identificação dos locais onde os tijolos seriam entregues. O acusado indicou, ainda, o local onde se encontravam os 10 (dez) tijolos restantes da droga, chamado por ele de “bunker”, abaixo de um vaso sanitário inutilizado. Encontraram, também, três cadernos com anotações do tráfico, quatro telefones celulares localizados na residência e um deles no bolso do acusado, 04 (quatro) cheques (cada um no valor de quinhentos reais), duas balanças de precisão, dois pacotes com diversos *ependorfs* vazios e a quantia de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro na cozinha do imóvel. O depoente afirmou que Ronald teria confessado ser o responsável pelo tráfico da Zona Sul e a mulher que se encontrava na casa, Bruna Gonçalves Fabricio, teria afirmado saber da traficância realizada pelo marido, após o que as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia. Não se recorda de ter encontrado contrato de locação do imóvel. No quarto do casal existiam objetos pessoais deles e roupas, não se recordando da existência de outros objetos (conforme mídia encartada aos autos).

A corroborar as informações prestadas pelo policial Anderson, seguiu-se o depoimento do policial militar Nereu Aparecido Alves, ouvido nesta data em Juízo, oportunidade em que relatou estar em patrulhamento de rotina junto ao seu colega Anderson na região dos fatos, quando foram informados que outra viatura teria abordado alguns indivíduos e certa quantidade de drogas, um dos quais informou o local onde se encontraria o responsável pelo tráfico da região. Dirigiram-se ao local indicado e encontraram o acusado, que lhes franqueou a entrada na residência, onde encontraram as referidas drogas, sendo 13 tijolos com identificação de distribuição para as regiões da cidade. Também foram encontrados mais 10 tijolos escondidos em um vaso sanitário, além dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

demais bens e valores apreendidos. O depoente também reiterou a confirmação do acusado de que seria, realmente, o responsável pelo tráfico na Zona Sul, confirmando que a residência foi alugada para essa finalidade de distribuição da droga. A mulher do acusado sabia da destinação do imóvel para o recebimento e distribuição das drogas. Salvo engano, a importância em dinheiro foi encontrada com a mulher do acusado e foram encontrados roupas e objetos pessoais de Bruna (conforme mídia encartada aos autos).

Note-se que os policiais militares ouvidos em Juízo foram uníssomos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem, motivada pelo recebimento de uma denúncia sobre as características físicas e o endereço do indivíduo responsável pelo tráfico de drogas na Zona Sul da cidade. Assim, os dois milicianos destacaram que o acusado Ronald, de fato, apresentava compleição física semelhante ao descrito e, ainda, foi encontrado no mesmo endereço indicado na delação, local em que lograram êxito em apreender o expressivo montante de psicotrópicos, bem como instrumentos utilizados para preparação de drogas, junto a expressiva quantia em dinheiro e cheques.

E, ainda que houvesse qualquer dúvida durante a abordagem, essa seria dissipada pela pronta confissão apresentada pelo acusado aos policiais militares, para quem admitiu chefiar o comércio de drogas naquela região, como destacado pelos dois policiais de modo seguro, sob a égide do contraditório.

Acrescente-se a tal que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais militares que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório. Demais, não se vê nos autos quaisquer elementos aptos a justificar eventual interesse dos policiais em prejudicar os acusados.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. **As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário**". (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).*

No mesmo sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Como se vê, a prova oral destacada assegura a certeza necessária no sentido de que o acusado Ronald realmente utilizou a residência na qual foi localizado para armazenar as drogas apreendidas pelos policiais militares e, assim, para praticar o delito de tráfico de drogas, mormente porque confessou consentir que a utilização do local para tanto em Juízo, a compor versão única sobre os fatos. Reforça-se a tudo isso que a segura prova oral foi, ainda, confirmada *in totum* pelas provas documentais e laudos técnicos coligidos aos autos, como o exame químico-toxicológico de fls. 177/179, as fotos da residência a fls. 47/56 e o auto de exibição e apreensão das referidas drogas a fls. 18/20, a indicar não apenas a veracidade de tais comunicações, mas o grau de confiabilidade que pode ser atribuído a elas.

Cumprido notar, ainda, que em razão do crime de tráfico de drogas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

constituir atividade clandestina de natureza permanente, não é necessário para a sua caracterização o flagrante do momento da entrega das substâncias ilícitas para depósito ou da sua redistribuição a terceiros, para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise de circunstâncias e indícios que conduzam a incriminação, especificamente como no caso em tela, em que os psicotrópicos foram encontrados pelos policiais militares em depósito na residência do acusado, a indicar a plena ciência deste sobre o montante de drogas ali armazenado. Sobre este aspecto, relevante citar o seguinte entendimento:

“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização” (RT 714/357).

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado Ronald. Isso porque os relatos apresentados pelas testemunhas, ratificados tanto pela confissão do acusado, como pelas provas documentais e periciais, constituem prova firme e robusta, mais que suficiente a reforçar a convicção de que ele realmente utilizou o local em que residia para manter em depósito mais de 30 kg (trinta quilos) de drogas, para fins de tráfico.

Delineada, portanto, a conduta imputada ao acusado Ronald, passo a individualizar as penas a lhe serem impostas.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, verifico a necessidade de exasperar a pena base em 1/6 (um sexto) verificada a presença de maus antecedentes em crime de roubo em desfavor do acusado Ronald, referente ao processo 50306/2005 (fls. 201), vez que a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ocorreu em 03/05/2010. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista o preceito sancionador previsto no art. 33, *caput*, § 1º e inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Considerada, agora, a presença da agravante referente à múltipla reincidência em crime de roubo (fls. 201/202), a pena deverá ser majorada em mais 1/6 (um sexto), nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal e, assim, estabeleço-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mas retorno a pena fixada ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por conta da compensação verificada pelo art. 67 do CP, em face da confissão espontânea realizada pelo acusado Ronald nesta data, pois a despeito da afirmação feita pelo acusado quanto ao encontro menor de droga do que a apreendida, não é esse fato suficiente para afastar a atenuante por ele feita, com detalhes de outros desdobramentos durante o encontro da droga e acessórios, de modo que converto a pena até então em fixada em definitiva, diante da ausência de outras causas modificadoras aplicáveis.

Isso porque a alegada possibilidade de diminuição da pena, com fulcro no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se mostra plausível em face da múltipla reincidência verificada para o acusado, incompatível com os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Deixo de aplicar, também, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ante o *quantum* da pena fixado e a reincidência verificada, acrescentando-se que a gravidade da ação criminosa, em razão do expressivo montante de droga apreendido, superior a 30 kg (trinta quilos), recomenda a aplicação da pena privativa de liberdade, como forma de reprovação eficiente à referida conduta, vez que incompatível com os requisitos previstos pelo art. 44, incisos I e II e § 3º, do Código Penal.

Não se vê, da mesma forma, qualquer possibilidade de aplicação da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

hipótese prevista no art. 77, *caput* e inciso I, do Código Penal.

Posto isto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **RONALD CHRISTIAN MOREIRA DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade R.G. nº 44.379.766 ou R.G. nº 0.699.355 qualificado a fls. 33, para, com base no art. 33, *caput* e parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, **CONDENÁ-LO a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.**

O acusado Ronald iniciará o cumprimento da pena no regime **FECHADO**, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerada a múltipla reincidência (fls. 201/202), a gravidade da conduta por ele praticada e a natureza do crime cometido, equiparado a hediondo, elementos desfavoráveis que sopesam a confissão apresentada por ele nesta data, em consonância ao disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, reconheço a incidência da detração, mas verifico que esta não opera em benefício de mudança do regime ora fixado neste momento processual para o acusado Ronald, vez que preso cautelarmente desde o dia 23 de agosto de 2017 (fls. 127), fará *jus* ao benefício da progressão de regime apenas em 22 de agosto de 2020, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Porque presentes, ainda, os requisitos da prisão preventiva, principalmente para assegurar a futura aplicação da Lei penal e porque esteve preso processualmente até o momento (fls. 127), **não faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.**

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes e **recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido.**

Prejudicada a indenização a que se refere o artigo 387, IV, do

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Código de Processo Penal, dada à natureza do delito cometido.

Declaro, com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06, o perdimento em favor da União Federal do dinheiro e a destruição das balanças, cadernos e celulares apreendidos na oportunidade (auto de exibição e apreensão de fls. 18/20) e determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. e C.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**